

1502457-97.2022.8.26.0344

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o relato dos policiais apontando que avistaram o réu em local conhecido pelo tráfico de drogas e frequentado por motoristas e andarilhos; b) a quantidade e a natureza diversificada das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1502457-97.2022.8.26.0344 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1502457-97.2022.8.26.0344

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IGOR ALESSANDRO MARTINS

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

IGOR ALESSANDRO MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 6 de junho de 2022, por volta das 22h50min, na Rua Major Eliziário de Camargo Barbosa, n. 557, nesta cidade e Comarca, o investigado trazia consigo, para fins de tráfico, 22 (vinte e dois) microtubos de cocaína, com peso líquido de 16,55g; 14 (quatorze) porções de maconha, com peso líquido de 25,22g; e 34 (trinta e quatro) "trouxinhas" de crack, com peso líquido de 4,59g; substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consoante laudos de fls. 18/20 e 77/81.

O réu foi preso em flagrante delito e houve conversão para prisão preventiva (fls. 60/62). Notificado (fl. 98), o réu apresentou sua defesa preliminar (fls. 101/102). A denúncia foi recebida em 22/8/2022 (fls. 104/106) e o réu foi citado (fl. 126). Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 27/9/2022, foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum e o réu foi interrogado (fls. 127/130 e mídia). Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da

denúncia. A pena deve ser majorada na primeira fase em função da qualidade da droga. Na segunda fase, pleiteou aumento em função da reincidência e, na terceira fase, apontou ausência de causas de aumento ou diminuição de pena e que não se deve aplicar o redutor previsto no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06. Por fim, indicou que o regime de cumprimento da pena deve semiaberto.

Já a Defesa, às fls. 134/142, pleiteou a absolvição do réu, pela ausência de provas suficientes a sua condenação, vez que não ficou demonstrado que os entorpecentes apreendidos possuíam finalidade mercantil, não havia notícias de tráfico apontando o réu, havendo tão somente a confissão informal e, portanto, deixando dúvida, que permite a aplicação do princípio do "indubio pro reo".

Requeru, ainda, a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas e, em caso de condenação, requereu fixação de penas mínimas e regime mais benevolente para início do cumprimento, observando-se o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal.

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 4), boletim de ocorrência (fls. 10/11), auto de exibição e apreensão (fl. 13), pelas fotos (fls. 14/16), pelo laudo de constatação provisória (fls. 18/20, laudo definitivo de entorpecentes (fls. 77/81), este último atestando a natureza das substâncias apreendidas e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

As testemunhas Jair Barboza Formigon Junior e Rafael Ribeiro Fazolin, declararam que realizavam patrulhamento no local dos fatos, conhecido ponto de tráfico próximo da BR-153, frequentado por motoristas e andarilhos. Avistaram o réu, que tinha um volume na cintura, o que chamou a atenção dos policiais e levantou suspeitas. Eles o abordaram e encontraram em sua cintura uma pochete contendo 34 porções de crack, 22 "pinos" de cocaína e 14 porções de maconha. Informalmente, o réu confessou que estava vendendo drogas no local e era "funcionário" de um traficante conhecido como "Chacal". Já conheciam o réu de outras abordagens no Jardim Azaleia.

O réu Igor Alessandro Martins, interrogado, negou a prática dos fatos. Declarou que é usuário de drogas e na data dos fatos estava passando pelo local quando ouviu pessoas avisando da presença dos policiais. Foi abordado e nada de ilegal foi encontrado com ele. Porém, os policiais disseram que ele estava traficando. Já teve desentendimentos prévios com os policiais que o prenderam. Acredita que ele tenha sido preso porque não disse quem era o traficante que vendia drogas no local.

Apesar da negativa do réu, alegando que é usuário e que somente passava pelo local, reputo existirem elementos bastantes que demonstram que as porções de entorpecentes apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o relato dos policiais apontando que avistaram o réu em local conhecido pelo tráfico de drogas e frequentado por motoristas e andarilhos; b) a quantidade e a natureza diversificada das drogas apreendidas em poder do réu, ou seja, 34 porções de crack, 22 "pinos" de cocaína e 14 porções de maconha, embaladas individualmente, prontas para serem vendidas a terceiros; c) a completa ausência de provas de que se trata de mero usuário.

Ao contrário do que aduz a Defesa, a acusação encontra respaldo probatório nos autos, já que os relatos dos policiais foram harmônicos no sentido de que observaram o acusado em local conhecido pela traficância, frequentado por usuários como motoristas e andarilhos, já que próximo à BR-153, portando um volume na cintura. Quando abordado, encontraram em sua posse os entorpecentes apreendidos. Além disso, a narrativa do acusado encontra-se isolada nos autos. O argumento de que sua abordagem e condução somente ocorreu porque não teria revelado o nome do traficante que comercializava drogas no local não se sustenta minimamente.

Outrossim, em que pese a combativa Defesa argumentar que a conduta deve ser desclassificada para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº 11.343/2006), não faz prova de que a droga destinava-se para o uso do

acusado. Mais uma vez, referida tese está sustentada apenas nos relatos do sentenciado, que devem ser apreciados com reserva.

Além disso, não é crível que o sentenciado estivesse com tantas e variadas porções de entorpecentes, somente passando pelo local conhecido como ponto de tráfico.

Ainda, ao que consta, o endereço residencial do acusado fica na cidade de Garça (fl. 7 e fl. 21) e, por certo, não se deslocaria de outro município apenas para comprar droga para o próprio consumo.

Por fim, mesmo que o réu seja usuário, tal fato, por si só, não afasta de forma automática a traficância, pois nada impede que ele faça uso de entorpecente e também venda drogas a terceiros.

Portanto, a prova coligida é robusta e demonstra que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Não se trata de mero usuário confundido com traficante no momento em que adquiria drogas.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A culpabilidade, entendida como a reprovabilidade da conduta, não ultrapassa o normal desvalor do crime. Além disso, não há nos autos elementos que lhes sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem nova majoração da pena-base. O único registro será sopesado na fase seguinte.

Na segunda fase, agravo a pena em 1/6, em razão do réu ser reincidente (processo nº 0004631-32.2017.8.26.0344 - 2ª Vara Criminal de Marília - trânsito em julgado em 16/7/2019 - fls. 39/40), totalizando uma pena provisória de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Não há atenuantes da pena.

Na derradeira etapa, verifico que não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a reincidência do réu.

Mantenho, desta forma, a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu IGOR ALESSANDRO MARTINS, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Diante do montante de pena fixado e considerando que o réu é reincidente (processo nº 0004631-32.2017.8.26.0344 - 2ª Vara Criminal de Marília - trânsito em julgado em 16/7/2019 - fls. 39/40), a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado.

Além disso, verifico que, nos termos do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, por não ter atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Anoto que, diante da pena fixada e a reincidência do réu, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

O réu teve a prisão preventiva decretada logo após a prisão em flagrante, com entorpecentes de nefasta repercussão social, permanecendo encarcerado durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua

custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito em recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 14 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA